



PUTUSAN

Nomor 1310 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA (KSP-SB), diwakili oleh Ketua Pengurus, Vini Noviani, S.S., S.H., berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 1, RT 002, RW 004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum *Indrayoga Lahay & Partner*, beralamat di Jalan Raya Pajajaran Nomor 1, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. BENNY TJOKROSAPUTRA**, bertempat tinggal di Mayapada Tower 21th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 28, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI, Tbk**, berkedudukan di Mayapada Tower II 22th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 27, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 3. PT NONGHYUP KORINDO SECURITIES INDONESIA**, berkedudukan di di Wisma Korindo, 7th Floor, Jalan MT Haryono Kaveling 62, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi terlebih dahulu, untuk segera dilakukan penyitaan dan pemblokiran terhadap saham milik Tergugat I di Tergugat II (PT Rimo International Lestari, Tbk.) yang berada dalam kekuasaan Tergugat III ataupun dalam perusahaan sekuritas lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tanggung renteng membayar kewajiban kepada Penggugat untuk melakukan Pembelian kembali seluruh saham Tergugat II milik Penggugat sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tanggung renteng membayar kewajiban kepada Penggugat untuk membayar *cost of Fund* dana milik Penggugat sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tanggung renteng membayar kewajiban kepada Penggugat untuk membayar kerugian imateriil yang diderita Penggugat yaitu membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I, berupa seluruh saham milik Tergugat I dalam Tergugat II (PT Rimo International Lestari, Tbk.);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum/tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;
2. Gugatan *prematur* dan *error persona*;
3. Gugatan *ne bis in idem*;
4. Gugatan kurang pihak dan *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan *error in persona* (tidak lengkap/kurang pihak);
2. Gugatan *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt. Sel., tanggal 15 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat prematur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI., tanggal 28 Juli 2021;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Termohon Kasasi untuk tanggung renteng membayar kewajiban kepada Pemohon Kasasi untuk melakukan Pembelian kembali seluruh saham Termohon Kasasi II milik Pemohon Kasasi sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);
4. Menyatakan Para Termohon Kasasi untuk tanggung renteng membayar kewajiban kepada Pemohon Kasasi untuk membayar *cost of Fund* dana sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Para Termohon Kasasi untuk tanggung renteng membayar kewajiban kepada Penggugat untuk membayar kerugian imateriil yang diderita Penggugat yaitu membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisgje*);
7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugutan *a quo* Penggugat mendalikan adanya perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I telah melakukan penjualan saham Tergugat II secara besar-besaran yang menyebabkan turunnya nilai saham Tergugat II yang dimiliki oleh Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dimana dalam Pasal 92 terdapat ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 104, yang secara imperatif harus terlebih dahulu ketentuan pidana tersebut dilaksanakan melalui ranah peradilan pidana baik formil maupun materiil;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat langsung menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum tanpa

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengindahkan ketentuan Pasal 104 maka gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang *premature*;

4. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA (KSP-SB) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA (KSP-SB)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt/2023